



Nr. 193 Kabinettsitzung vom 23. Januar 1922, 17 Uhr.

R 43 I/1374 , Bl. 74 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Geßler, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, von Haniel, Brugger, Schroeder, Müller; MinDir. Meissner, Müller, Brecht, Ritter, von Schlieben, Sitzler; MinR von Bornstedt, Kempner; LegR von Dircksen; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung des Rechtszustandes in Oberschlesien.
2. Seuchenbekämpfung. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes über Rechtspflegemaßnahmen im Hinblick auf das Saargebiet.
4. Verlegung der Eisenbahndirektion Kattowitz.
5. Maßnahmen zur Verminderung des Personalbestandes bei der Reichsbahn.
6. Außerhalb der Tagesordnung: Unzufriedenheit der Beamten- und Arbeiterschaft und drohender Streik.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung des Rechtszustandes in Oberschlesien.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ¹.

¹ Mit seinem ausführlichen Begleitschreiben vom 25.10.1921 hatte der RIM einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine stufenweise Inkraftsetzung derjenigen Gesetze vorsah, die zwar im Reich Gültigkeit hatten, nicht aber in den oberschlesischen Gebieten, in denen das Reich infolge der dem Interalliierten Ausschuß durch den VV zugestandenen Regierungsbefugnisse in seiner Souveränität eingeschränkt gewesen war; gleichzeitig sah der genannte Entwurf einen stufenweisen Abbau der durch den Interalliierten Ausschuß erlassenen Verordnungen vor (R 43 I/361 , Bl. 29-33). Mit Schreiben vom 12.1.1922 legte der RIM einen neuen Gesetzentwurf vor, da die Mehrzahl der Reichsressorts und die pr. Staatsregierung dem am 25.10.21 vorgelegten Entwurf widersprochen hatten. Im Einvernehmen mit den opponierenden Ressorts wollte der RIM nun einem Gesetz den Vorzug geben, „in dem die Reichsregierung allgemein ermächtigt wird, den durch die Besetzung Oberschlesiens beeinflussten Rechtszustand dem Rechtszustand in den unbesetzten Gebieten des Reichs anzupassen.“ (R 43 I/362 , Bl. 32 f.).

2. Seuchenbekämpfung. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes über Rechtspflegemaßnahmen im Hinblick auf das Saargebiet.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ².

4. Verlegung der Eisenbahndirektion Kattowitz ³.

Der *Reichsverkehrsminister* schlägt als neuen Standort der Eisenbahndirektion Kattowitz die Stadt Oppeln vor. Das Kabinett stimmte dem Vorschlage zu.

5. Maßnahmen zur Verminderung des Personalbestandes bei der Reichsbahn ⁴.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete, daß bis 31. März 1922 etwa 20 000 Arbeiter zur Entlassung kommen müßten. Die zu Entlassenden würden auf die einzelnen Bezirke verteilt. Es würden entfallen ungefähr auf

Preußen	15 000
Bayern	1 800
Sachsen	1 600
Württemberg	600
Baden	850
Schwerin	200
Oldenburg	200.

Die Zahl der zu Entlassenden betrage etwa 3%. Das Kabinett erklärte sich mit den Maßnahmen einverstanden.

² Zur Begründung des Gesetzes heißt es u. a.: „Der Vertrag von Versailles hat für das Saarbeckengebiet eigenartige staatsrechtliche Verhältnisse geschaffen. Das Gebiet ist ein Teil des Deutschen Reiches geblieben; die deutsche Souveränität besteht in ihm fort; die Bewohner sind nach wie vor Reichsangehörige. Indessen ist die Regierung für eine begrenzte Reihe von Jahren einem den Völkerbund vertretenden Regierungsausschuß anvertraut. Dieser hat im Widerspruch mit den vertraglich festgelegten Grundsätzen wiederholt Anordnungen getroffen, die weit über das hinaus gehen, was durch die vorübergehende Unterstellung des Gebietes unter die Regierung des Völkerbundes erforderlich ist. [...] Auf dem Gebiet der Rechtspflege liegen namentlich zwei Verordnungen des Regierungsausschusses vom 15. 6. und 2.8.1921 (Amtsblatt der Regierungskommission des Saargebiets 1921, S. 92, 125) vor, die übrigens beide von den Kreis- und Bezirkstagen im Saargebiet nahezu einstimmig verworfen worden sind. Die erste Verordnung hält zwar dem Scheine nach die bisherige Staatsangehörigkeit der Bewohner aufrecht, entzieht ihr aber in Wirklichkeit fast jeden Inhalt und schafft unter der Bezeichnung „Saareinwohner“ eine Art besonderer saarländischer Staatsangehörigkeit. Auf der Grundlage dieser Verordnung hat der Regierungsausschuß durch die Verordnung vom 2.8.1921 die Justizgesetze abgeändert. Das Wesentlichste dieser Verordnung besteht darin, daß staatsbürgerliche Rechte und Pflichten im Saargebiet nicht mehr der Ausfluß der Reichsangehörigkeit sind, sondern an die Eigenschaft als Saareinwohner geknüpft werden, und daß die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Saargebiet und dem übrigen deutschen Reich den Beziehungen zwischen zwei selbständigen Staaten gleichgestellt werden.“ Der vorgelegte Gesetzentwurf sollte die Rechtsbasis dafür schaffen, die Rechtspflege im übrigen Reich vor den sonst zu erwartenden Mißständen zu bewahren; dabei wird ausdrücklich betont, daß sich an dem staatsrechtlichen Verhältnis des Reichs zum Saarland nichts geändert hat (R 43 I/240 , Bl. 170-172). Der Entwurf wird am 9.2.22 dem RT vorgelegt (RT-Drucks. Nr. 3528, Bd. 371), ohne Änderung am 3.3.1922 verabschiedet (RT Bd. 353, S. 6126) und am 10.3.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 241).

³ Die Verlegung war notwendig geworden durch die aufgrund des Völkerbundsratsbeschlusses verhängte Abtretung von Kattowitz an Polen [siehe Dok. Nr. 177 Anm. 1].

⁴ Vgl. dazu Ausführungen Groeners in der Ministerratssitzung vom 15.11.1921 (Dok. Nr. 145).

6. Außerhalb der Tagesordnung: Unzufriedenheit der Beamten- und Arbeiterschaft und drohender Streik⁵.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete über die allgemeine Lage und bat zum Schluß um die Zustimmung zu einer schriftlichen Erklärung an die Beamten und Arbeiterschaft der Eisenbahndirektionen⁶. Der *Reichsminister des Innern* bat um Zusendung des Wortlauts dieser Erklärung, um diese eingehend prüfen zu können. Dieser Bitte schlossen sich die anderen Ressorts an. Der Reichsminister des Innern wird ressortmäßig den Inhalt der abzugebenden Erklärung prüfen und erforderlichenfalls dem Kabinett weitere Vorlage machen.

⁵ Vgl. auch Dok. Nr. 189 Anm. 1.

⁶ Eine Anweisung des RVM Groener vom 25.1.1922 ist in einer WTB-Meldung vom 26.1.22 wie folgt wiedergegeben: „Nach Zeitungsnachrichten hat der Vorstand der Reichsgewerkschaft Deutscher Eisenbahnbeamten und -Anwärter beschlossen, der Reichsregierung Forderungen vorzulegen unter Stellung einer Frist, nach deren fruchtlosem Ablauf die Beamtenschaft zum Eintritt in den Streik aufgefordert werden soll. Ich habe die Reichsgewerkschaft befragt, ob diese Nachricht zutrifft, und sehe mich veranlaßt, folgendes bekannt zu geben: Jeder Eisenbahnbeamte ist verpflichtet, seine volle Kraft einzusetzen für den Dienst, insbesondere für die sichere und geordnete Bewältigung des Betriebes und Verkehrs. Gegen diese Pflicht verstößt nicht nur, wer sich ohne begründete Entschuldigung vom Dienste fernhält, sondern auch, wer Arbeiten nicht ausführt, die seiner Dienststellung gemäß ihm obliegen oder von der zuständigen Stelle aufgetragen werden. Jede willkürliche Dienstverweigerung ist eine Verletzung der Amts- und Dienstplichten, die den Beamten gegenüber der Allgemeinheit obliegen, sie ist als Dienstvergehen strafbar. Gleich wie das Reich nicht in der Lage ist, das Anstellungsverhältnis eines Beamten unter Außerachtlassung der gesetzlichen Schutzvorschriften zu lösen, steht auch dem Beamten ein Recht auf Arbeitsverweigerung nicht zu. – Gegen Beamte, die dieser Warnung entgegen ihre Pflicht verletzen sollten, ist unbeschadet der Bestimmung des § 14 Abs. 3 des Beamtenengesetzes die Einleitung des förmlichen Disziplinarverfahrens und die vorläufige Enthebung vom Dienste alsbald herbeizuführen.“ (WTB-Meldung Nr. 170 in R 43 I/2124, Bl. 30). Der zitierte § 14 Abs. 3 des Reichsbeamtengesetzes gibt die Möglichkeit, dem Beamten für die Zeit seiner unerlaubten Entfernung vom Dienste das Dienst Einkommen zu entziehen.

Zitierhinweis

Nr. 193 Kabinettsitzung vom 23. Januar 1922, 17 Uhr. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 526–527 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D193>